

V. 감사지적사항

제 목 : 전결권 위반 및 보험인수심사 소홀

처분대상자 : ① ■■■■ [㉠, ㉡관련]
(관련인) ② □□□□ [㉢관련]
③ ㉠㉠㉠ [㉠, ㉡, ㉢관련]
④ ●●● [㉡, ㉢관련]

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 주 의
④ 불 문

처분사유

위 관련인은 서부신용보험2센터에서 ㉠ 보험계약자 ■■■■■■■■■■(주)(대표이사 ㉠㉠㉠)에 대한 '15.06.26. 매출채권보험(한사랑보험) 인수심사[구매자 ㉡●●●●(대표이사 ●●●) 600백만원]과 ㉡ 보험계약자 ㉡●●(대표이사 ○○○)에 대한 '15.12.14. 매출채권보험(다사랑보험) 인수심사[구매자 (주)○○○○(대표이사 ㉢㉢) 30백만원]과 ㉢ 보험계약자 (주)▲▲▲▲(대표이사 △△△)에 대한 '16.03.22. 매출채권보험(다사랑보험) 인수심사[구매자 (주)●●●●●(대표이사 ㉣㉣) 50백만원]를 하였습니다.

매출채권보험을 인수할 때는 「매출채권보험 인수업무기준」 전결사항표와 별지5에 해당하는 심사결과표에 따라 전결권 및 심사항목 충족여부를 확인하고, 충족하지 않는 경우에는 별도의 심사방법에 따라 면밀하게 검토하여야 하는 바,

개별근보험 심사 시 보험계약자에 대한 보험금액 합계가 본건 포함하여 5억원을 초과하는 경우에는 신용보험센터장이 전결권을 하부자에게 재위임할 수 있는 대상이 아니므로 보험인수 승인권자는 신용보험센터장이어야 합니다.

또한, 최근 1년 이내 대표자 변경 사실이 있거나 자가주택 권리침해 사실이 있는 구매자로서 「구매자 요건 검토표」에 충족되지 아니한 경우에는 충족여부 '부'로 기재하고 별도 검토의견 작성을 통해 전결권자가 구매자의 신용상태에 미치는 영향 등 보험인수의 적정성을 판단해야만 인수 가능합니다.

㉠ 관련

그런데, 본건 보험청약금액이 6억원으로 같은 보험계약자에 대한 보험금액 합계가 5억원을 초과하여 전결권한 재취임 대상이 아님에도 불구하고 팀장 전결로 보험승인한 후 407백만원의 대위권이 발생하였습니다.

㉡ 관련

또한, 구매자 (주)○○○○은 최근 1년 이내 대표이사 변경 사실이 있는 구매자로서 면밀한 판단이 요구되는 구매자일에도 구매자 요건 검토표 충족여부에 '여' 로 기재한 채 검토의견을 누락으로 전결권자에게 보험인수 적정성에 대한 판단근거를 제공하지 않는 등 인수요건 실사를 소홀히 하여, 보험인수한 후 267백만원의 대위권이 발생하였습니다.

㉢ 관련

마지막으로 구매자 (주)●●●●●은 자가주택 권리침해 및 최근 1년 이내 대표이사 변경 사실이 있어 면밀한 판단이 요구되는 구매자일에도 구매자 요건 검토표 충족여부에 '여' 로 기재한 채 검토의견을 누락으로 전결권자에게 보험인수 적정성에 대한 판단근거를 제공하지 않는 등 인수요건 실사를 소홀히 하여, 보험인수한 후 267백만원의 대위권이 발생하였습니다.

이에 대해, 관련인은 경위서를 통해 주요 지적내용에 대해 인정하였습니다.

㉣ 관련

다만, 구매자 ㈜○○●●의 경우 본건 인수 전 다른 신용보험센터에서 11건이 인수되고 신용등급 KR7으로 비교적 우수하며 신용도취약기업에 해당하지 않아 전결권을 위반했지만 센터장 결재로 심사하여도 승인 여부에는 변함이 없을 것으로 예상되며,

㉤ 관련

또한, 구매자 (주)○○○○의 경우에도 최근 1년 이내 대표이사 2차례 변경되었지만 보증기업으로서 前대표이사 ○○○의 연대보증채무가 유지 되는 등 실제경영자로 볼 정황을 감안하여 신용상태에 미치는 영향이 없을 것으로 판단하였고,

㉥ 관련

마지막으로 권리침해 사실이 거주주택에만 있었기 때문에 구매자의 신용상태에 미치는 영향이 없을 것으로 판단하였으나, 검토의견 누락은 실수라고 주장하였습니다.

판단컨대, 신용보험업무는 신용보증업무와 달리 정보의 비대칭성, 정보수집의 한계, 대량의 동질업무를 동일기준에 근거하여 상시적으로 처리해야하는 업무특성 상 요건주의 심사원칙을 수립할 수밖에 없습니다.

그래서, 「매출채권보험 인수업무기준」 별지 5에 해당하는 심사검토표를 모두 충족해야만 보험인수가 가능합니다. 만약, 심사검토표에 충족되지 않는 경우 원칙적으로 보험인수가 불가능하고 별도의 심사방법에 따라 구매자의 신용상태에 미치는 영향 등 보험인수 적정성에 대한 전결권자의 판단이 선행되어야만 비로소 인수가 가능합니다.

그럼에도 불구하고, 관련인은 반복적으로 심사검토표 충족여부에 '여'라고 기재한 채, 전결권자에게 구매자의 보험인수 적정성에 대한 판단근거를 제공하지 않는 등 요건심사를 소홀히 한 것은 잘못된 업무처리이므로 관련인의 주장은 수용하기 어렵습니다.

따라서, ㉠, ㉡, ㉢ 관련인 ㉠㉠㉠은 전결권 위반과 최근 1년 이내 대표이사 변경 및 자가 사업장에 권리침해 사실이 있는 구매자에 대해 심사검토표 및 인수요건심사를 소홀히 한 채, 보험인수한 후 대위권이 발생한 실무책임을 묻어 「주의」 처분하고,

㉠, ㉡ 관련인 ㉡㉡㉡은 전결권 위반과 최근 1년 이내 대표이사 변경 사실이 있는 구매자에 대해 심사검토표 및 인수요건심사를 소홀히 한 채, 보험인수한 후 대위권이 발생한 실무 책임을 묻어 「주의」 처분하며,

㉢ 관련인 ㉢㉢㉢은 최근 1년 이내 대표이사 변경 및 자가사업장에 권리침해 사실이 있는 구매자에 대해 심사검토표 및 인수요건심사를 소홀히 한 채, 보험인수한 후 대위권이 발생한 실무 책임을 묻어 「주의」 처분합니다.

한편, ㉢, ㉣ 관련인 ㉢㉢㉢은 본건 주요 지적내용이 실무사안에 해당하는 점을 감안하여 「불문」 합니다.